

1503316-65.2022.8.26.0554

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Centro, Santo André - 09040-906 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – ACORDO

(NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DA LEI 9.099/95)

Processo nº:

1503316-65.2022.8.26.0554 - Controle 2022/000713

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3038889/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WELLINGTON GUERRA DOS SANTOS, presente nas dependências do Fórum.

Promotor:

Defensora Pública:

Dr. ROBERTO WIDER FILHO, presente por vídeo conferência.

Dra. ELIZÂNGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, presente por vídeo conferência.

Delito:

Artigo 28 da Lei 11.343/2006

Aos 23 de agosto de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, acompanhada da escrevente ao final nomeada, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao Dr. Promotor, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contatar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM Juiz(a), nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao autor por porte de entorpecente para uso próprio, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, consistente na advertência sobre os efeitos da droga. A aceitação levará à extinção de sua punibilidade." Em seguida, pela MM Juíza foi feita ao autor do fato a proposta formulada pelo doutor Promotor de Justiça, explicando-lhe no que consistia

e quais suas consequências. Pelo autor do fato e sua defensora foi dito: "MM Juíza, aceitamos a proposta apresentada pelo parquet." A seguir, a MM. Juíza, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11343/06, advertiu o réu dos efeitos nocivos causados pelo uso de drogas no sentido da dependência química e psíquica, que é a conduta dos usuários de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça pelo mesmo foi dito que: "MM Juíza, diante da manifestação do réu, requeiro seja julgada extinta sua punibilidade" Ao final, pela MM Juíza foi dito: "1. Trata-se de ação penal proposta em face de WELLINGTON GUERRA DOS SANTOS, por ter praticado, em tese, crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Feita a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito, houve aceitação pelo autor do fato e sua defensora. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da aceitação da proposta, aplico a WELLINGTON GUERRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 76, § 3º, da Lei 9099/95, a pena imediata de advertência sobre os efeitos da droga e, conforme requerido pelo Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR DO FATO WELLINGTON GUERRA DOS SANTOS, pelo cumprimento da medida de advertência, com fundamento no artigo 84, p. único, da Lei 9099/95. Neste ato, fica o autor do fato cientificado de que não poderá receber o benefício da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos. Arquive-se oportunamente. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados." O sentenciado recebe, nesta oportunidade, uma cópia do presente termo de audiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Fernanda Barros Fernandes, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.